

עין משפט
נר מצוה

קבו א מיי פייג מהל' טוען הל' ס סמנ עשן לה טוע"ע ח"מ סי' קמט סעיף ז ועי' פ"ה מהל' שותפין הל' ס ונטוע"ע ח"מ סי' קעט:

קבב ב א מיי פ"י מהל' גולה הל' ז סמנ עשין עג טוע"ע ח"מ סי' טעה סעיף ה:

קבב ד מיי פט"ו מהל' עדות הל' ד סמנ לאחין קט טוע"ע ח"מ סי' לו סעיף א:

‏◈‏

רבינו גרשום

שוותף אין לו חוקה. אע"ג דיכול למימר מן חבירו קניתי חלקי; וכ"ש אומר. דאיכא למימר כדי לתקן גתו לו; מחזיקין זה על זה. שאם האחד תופש חלקו וחלק חבירו ג' שנים החזיק בו, ומעידין זה על זה. שאם בא אחד ויערער על חלק חבירו ויכול שותפו להצטרף עם עד אחר ולהעיד עליו. דשל אביו היה ואם ערער עליו אדם יכול שותפו להצטרף עם עד אחר ולהעיד עליו שנקאו; ונעשין שומרי שבר זה לזה. שאם שומר זה מקצת המזון בשבתותם וזה מקצת ונגנב מביה אמר או אבד איני כ"ש"ח אלא חייב לשלם משום דרש"ש הוא שבשכר ששומר לו חבירו מקצת המזון שומר לו אידיך מקצתו; כיורד ברשות. חבירו לשהדו דמי דהוי כאריס שיוירד חזות חבירו וכיון חדשיב הוא כיורד ברשות חבירו לדעתו (וכי' לדעתו) מכלל אצין לו חוקה; אמר לא להאי גיסא הכי שאם ירד לפלגי לאותו חצי' שלא הגיע לחלקי יש לו חוקה משום דמצ"ל למימר המחזיק חלקי קניתי כיומך וככר החזוקתי בר ואין לך בו כלום ודאי הויה חזות אבל אי נחת לכולה ואמר כולה מחזוקתא בידי אינה חוקה דאמר דמש"ה הניחיה זה ברשותו ג' שנים כדי שישמשא ירד נמי הוא ככנורו ג' שנים אחרות ומש"ה אינה חוקה כיורד ברשות הוה. ואמרי לה להאי גיסא הכי האי דנחית לכולה הויה שישמשא ירד נמי הוא ככנורו למערער הוה"ל שהחזיקי ככולה שני חזקת שלי היא שנקייתו חלקך ממך אבל אי נחית לפלגא לא הויה חזקת משום דמצ"ל למימר למערער הוה"ל שהחזיקי ככולה שני חזקת שלי היא שנקייתו חלקך ממך אבל אי נחית לפלגא לא הויה חזקת משום דמצ"ל למימר למערער הוה"ל שהחזיקי החזיקי חלקך ממך שלי לא תחזיקי כלל דמה שירדתי בחלקי מחזיקי ירדתי; הא דרית בה דין חלוקה. ד' אמות לזה ר"י. אמות לזה ונחית חזקתו וחזוקתו בה ג' שנים חזקתו חזקה משום דמצ"ל למימר ליה חלקך קניתי ממך. אבל אי ילי' [בה] דין חלוקה וחזוקתו בה אינה חזקה משום דמצ"ל למימר המערער הוה"ל דלא הוה דין חלוקה הייתי מתרצה שיהא בידך ג' שנים; לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים. שאם השביח עד גמר פריי שנוטלו חצי דאי הוה אמר בפירוש אין לו חוקה וזהו השותף וזוהי היה ירד על התחתונה ולא היה נוטל בחלקו של חבירו כלום אבל השתא דאמר שותף כיורד ברשות דמי הא אתא לאשמעי' דנטול כאריס דמה אריס נוטל מחצתה אפי' בשבח המגיע לכתפים האי גמי נוטל מחצת של חבירו וחלקו משום דהיינו ג' חלקים. איבעית אימא משה' תני שותף כיורד ברשות דמי ונטול בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע

מב:

אבל שותף יש לו חוקה. יש ענין לשותף דאין לו חזקה כדמפרש לקמן ואמ"ל א"כ לימני במתני' שותף אין לו חזקה אע"פ שיש שותף שיש לו חזקה כי היכי דמני אריס אע"פ שאר אריס שאינו אריסי בתי אבות יש להן חזקה ויש לחלק:

שותף כיורד ברשות דמי לאו

למימרא דאין לו חזקה.

(ס) ואמ"ת מנח ליה דילמא לענין שנוטל בשבח המגיע לכתפים כדאמר בסמוך וכ"מ דמשמע ליה דבכל ענין מדמי ליה לאריס דלמא כשאר אריסים קאמר שיש להן חזקה ולא כאריסי בתי אבות: **שבב** המגיע לבתפים. מפרש רש"י כנמה מקומות וכן רבינו שמואל דמגיע לכתפים כגון ענבים הראויין ליצרנא^א וקשה דאמרין בפ"ק דב"מ (דף טו:) והא מעשים בכל יום וקא מגבי שמואל לבעל חוב חלקו וחלק חבירו ופי' כ"ד היינו ענבים (ו) הראויים ליצרנא א"כ בעל חוב לא גבי מייניהו כדאמר בכתובות פ' נערה (דף נ:) אמר ליה זיל הב ליה מתמרי דעל בודיא אמר ליה (ו) לא יהא אלא בעל חוב דחזו לבדויה קאמינא סוף סוף כל העומד ליגדר כגור דמי דנריכי לדקלא קאמינא אלא לא גבי מאותם העומדים ליגדר ולאו פירכא היא דהא רש"י נמי לא בעי למימר מאותן

העומדים ליצרנא מיד אלא כלומר כל דבר שסופו ליתשל כגון פגין או כוסר ור"ת מפרש מגיע לכתפים היינו דבר שבה ע"י טורח^ב ומיימי ראייה מהא דמתן בסוף יש נוחלין (לקמן דף קגד.) האומר זה אחי אינו נאמן ויטול עמו בחלקו מת יחזירו נכסים למקומם נפלו לו נכסים ממקום אחר ירשו אחיו עמו ובעי רבא (שם קלג:) שכן ששכחו נכסים מאליהם אמר שבה המגיע לכתפים לא תבעי לך דכי נפלו ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאינו מגיע לכתפים כגון דקלא ואליס ארעא ומסקא שרטון משמע שבח שאינו מגיע לכתפים היינו בא מאליו ולר' אלאהן נראה דלדריבה משס קשה לר"ת דלמה שינה בלשון דמעיקרא קאמר נכסים ששכחו מאליהם מהו וזתר הכי קאמר כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים דמעיקרא נמי הוה ליה למימר שבח שאין מגיע לכתפים אלא משמע דשבח המגיע לכתפים נמי הוי נכסים ששכחו מאליהם^ג וע"כ לר"ת אמאי קאמר כגון דקלא ואליס ה"ל למימר כגון פירות הדאזת מאליהם ואומר רשב"א דאין חימה לפי' רש"י דשבח המגיע לכתפים היינו פירות אמאי חשיב להו כנכסים שנפלו לו ממקום אחר ויטלו אחיו עמו הלא גם להם יש פירות בארצם שהיתה כנגד זו דהא מצעי ליה בדקלא ואליס ארעא ומסקא שרטון אי חשיב כנפלו לו נכסים ממקום אחר כ"ש פירות דאית לן לאחשביניהו טפי כנפלו לו ממקום אחר^ד כדמוכח גבי בכור (לקמן דף קגד.) דפליגי רבי ורבנן בחפירה אפי' שובלי (ש'לחופי) והוו תמרי אי בכור נוטל פי שנים אי לא ואפי"ה מורו בדקלא ואליס וארעא ומסקא שרטון דשקיל אלאה שחבינן פירות טפי בנפלו לאחר מכן מדקלא ואליס ומאינן למימר שפיר שיטלו אחיו בפירות ואע"פ שגם לקחו נגדם בחלקם דהם טרחו והם אכלו אצל מה שהמת טרח למה לא יקחו בטורח המת כמותו ובתלושים חשיבי ואי תלשם ואח"כ מת זה דבר פשוט שיטלו עמו ומיהו קשה לפי' הקונט' למה הוצרך כאן להאריך ולומר (ס) בשבח המגיע לכתפים דהיינו פירות שזכל שנה ושנה כדין אריס לא היה לו לומר אלא שנוטל בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע דהיינו כדין אריס דיורד שלא ברשות שקיל בשדה העשויה ליטע כדין אריס כדאמר בהשואל (ב"מ דף קא.) היורד לתוך שדה חצירו שלא ברשות כו' ומסיק דבשדה העשויה ליטע אומדים כמה אדם רואה ליתן בשדה זו ולנטועה ופרש"י דהיינו כדין אריסי העיר אבל לפר"ת אחי שפיר דה"פ שנוטל דוקא בשבח המגיע לכתפים דהיינו בא ע"י טורח בשדה שאין עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע כדין אריס אבל באין מגיע לכתפים לא יטול כדין אריס ואף על גב (ג'דאדם) נוטל בשבח דאחי מעלמא ממילא כדמשמע בפ' מי שאלחו (גיטין דף עד:) הכא שיורד שלא ברשות סבר גמרא דאין לו ליטוע בשבח הבא מאליו כדין אריס ומ"מ קשה דבכל מקום גרס ובשדה^ה (שאינו שלו) בזו"י ולפירוש זה הוה ליה למימר בשדה בלא וי"ו כיון דחדא מילתא היא ויש ליישב פ"ה ונפרש ההיא דהשואל כמה אדם רואה ליתן בשדה זו ולנטועה דלאו היינו כדין אריס דלאריס נותנין יותר למחלה ולשליש כי עוסק בה לתקנה כמה זכרים אלא ה"פ כמה אדם רואה ליתן לקבולן ליטע שדה זו ולא ירד בה לאריסות אלא מיד נוטל שכרו ונוטל יותר משכיר יום כי שכיר יום אין עליו לתקן אס יתקבלן ויכ"י

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

גב' אבוב דשמואל. וגם לוי חצירו: **סנו**. במתני': **שופא**. השותפין והאפוטרופין כו' אבל אומן לא תנו דכ"ש דאין לו חזקה דהא אין לו חלק כלל דנימא מיגו דהיה לו חלק בו קנה מחצירו את חלקו אלא ודאי לתקנן נימן לו: **אבל שופא יש לו חזקה**. דאם אימא דלא מכר לו חלקו היה לו

לעבוד את האדמה ולאכול הפירות בשותפות: **מחזיקין זה (א) לזה**. אס האחד מחזיק בחלקו ובחלק חצירו ג' שנים הויה חזקה: **ומעידין זה**. על חלקו של זה להעמידה בידו אס בא אחד מן השוק לערער עליו ולא הוי נוגע בעדות כדמפרש לקמן [מג:]. **ונעשין כשומרי שכר זה לזה**. שאס מצית אחד מהן נגנב דבר של שותפות חייב לשלם כשומר שכר וזהו שכרו שגם חצירו ישמור הכל כשעור זמן שמשמר זה עכשיו: **והא אמר שמואל שופא**. שמחזיק בכל השדה גם בחלקו של חצירו: **כיורד ברשות דמי**. כלומר כאילו נתן לו חצירו רשות וזהו להיות במקומו כדין אריס דמי: **לאו למימרא דשופא אין לו חזקה**. דהוי כאריס שיורד ברשות ולכך לא הויה חזקתו חזקה. ולקמן מפרש דלכמי לשאר דברים קאמר שמואל כיורד ברשות דמי מדלא קאמר בזהיא שותף אין לו חזקה: **דנחיס לכולה**. שדה שקנו

שניהם: **דנחיס לפלגא**. בחלק המוצחר החזיק ואמר חלקנו והגיע זה לחלקו והחזיקו בו שלש שנים ואידך טעין עדיין לא חלקנו אלא כך המתינו ציינו שמתאכל אותו חלק ג' שנים ואני אחריו כמו כן ג' שנים: **אמרי לה להאי גיסא**. יש מתרצים בענין זה הא דלמר שמואל שותף יש לו חזקה דנחית לכולה דמנהג שותפים ליטול בשותפות פירות כל שנה ושנה או זה יטול חצי הקרקע וזה החצי ילשנה הבאה למפרע כל שלקח זה אשתקד יקח זה עכשיו שכל אחד רוצה ליהנות בכל שנה מחלקו וזה שהניח להחזיק לחצירו ג' שנים בכל השדה ודאי מכר לו את חלקו והלכך הויה חזקה: **והא דלמר שמואל אין לו חזקה דנחיס לפלגא**. שכן דרך שותפין לאכול זה פלגא ואידך חצריה פלגא שלש שנים או ארבע ואחר כך אוכלין למפרע בענין זה ארבע שנים אחרות: **ואמרי לה לפאי גיסא**. היכא דנחית לכולה לא הויה חזקה שכן הוה מנהג השותפין לאכול שדה שלש שנים והלכך לא מצי טעין לקוח חלקן צדי והיכא דנחית לפלגא הויה חזקה דסבירא הוה דחלקו דאם אימא דניחא ליה ליהנות מחלקו בכל שנה ולא להמתין שלש שנים או ארבע שנים אחר חצירו כמנהג שותפין לא היה לו לבצר חלק אחד לבדו אלא יעשו בשותפות וחלקו הפירות: הכי גרסי' **רבינא אמר הא והא דנחיס לכולה הא דאיס בה דין חלוקה**. ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה הויה חזקה דכיון דיש כדי לזה וכדי לזה אינו מנהג להניח האחד להקדים לו חצירו ג' שנים אלא אס כן מכר לו חלקו: **דליס בה דין חלוקה**. אינה חזקה דהתם מנהג הוה לאכול זה שלש או ארבע שנים שלימות כל השדה ואחר כך זה משום דבשניהם ביחד אינו כדאי. והכי קיימא לן. והך עובדא דרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דזבון אמהתא בשותפות מר משתמש ראשונה שלשית כו' בריש פרקין (י' דף כט:) ופרשנין טעמא כי היכי דלא ליחזוק אהדדי ה"ה דאי הוה כל אחד משתמש שלש שנים רצופין לא תהוי חזקה דהא לית בחדא אמתא דין חלוקה והלכך לא תהוי חזקה ואינהו דלחזוק בסיורוגין משום דלמא לא ידעי העדים לסוף ג' שנים שלקחוו בשותפות ויטעון המחזיק בה שאינו שותף ותהוי חזקתו חזקה: **לומר שנוטל**. כדין אריס שיורד ברשות. אפי' בשבח המגיע לכתפים גמר פריי כגון קמה לקצור וענבים לבצור נוטל כל החצי כדין אריסי העיר ואפילו הוה שדה שאינו עשוי ליטע אלא לזריעה ונטעה הוה נוטל כל דינו כאילו עשוי ליטע כדין היורד ברשות דאילו יורד שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה דאם השבח יתר על היציאה נוטל את היציאה ואם היציאה יתר על השבח נוטל שיעור שבח כדאמר בב"מ בהשואל (דף קא.) היורד לתוך שדה חצירו ונטעה שלא ברשות אמר רב שמין לו וידו על התחתונה ושמואל אומר אומדין כמה אדם רוצה ליתן על שדה זו ליטע ואי"ר פפא לא פליגי כאן בשדה העשויה ליטע כאן בשדה שאינה עשויה ליטע והכא חשיב להאי שותף כיורד ברשות והלכך שקיל בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע ואי הוה אמר שמואל שותף אין לו חזקה הוה אמינא דידו על התחתונה הואיל וכלא רשות חצירו ירד:

אמאי

ליתן לקבולן ליטע שדה זו ולא ירד בה לאריסות אלא מיד נוטל שכרו ונוטל יותר משכיר יום כי שכיר יום אין עליו לתקן אס יתקבלן ויכ"י

מסורת הש"ס

(א) ג'ל' שלפוסין, (ב) ג'ל' דאריס], (ג) ג'ל' שאינה עשויה ליטע,

‏◈‏

גליון הש"ס

גמרא הא דנחית לכולא. עיין לקמן דף טו ע"כ תד"ה בשותפין: שם אמרי לה להאי גיסא. שם דף קה ע"א פסחים דף קה ע"א גיטין דף סז ע"ב:

‏◈‏

הגהות הב"ח

(א) גב' במעצרתא דמי ר' וזאי: (ב) שם מאי קמ"ל שותף לל"ל וזאי ו' מ' נחתן: (ג) רשב"ם ד"ה מחזיקין זה על זה: (ד) ר"ה דלת בה וכו' בריש פירקין. כ"ד דף כ"ט ע"כ וע"ש פסוק: (ה) טוב' ד"ה שותף וכו' ואריס ניב ס"א ותבמה: (ו) ד"ה שבת וכו' היינו ענבים העומדים לנצל: (ז) בא"ד אמר ליה אביו לא האל: (ח) בא"ד להאריך ולומר שנוטל בשבח:

‏◈‏

מוסף תוספות

א. פירוש שהגיע לבצור ולניטל על הכתף. רשב"א כ"ק טז: ב. היינו פירקין. הבא מחמת עמל כתפי, ובתפיו פירושו עמלו, ושבח שאין מגיע לכתפים היינו שבח שהשביחו בנסים מעצמן כדיקלא ואליס ארעא ומסקא שרטון. רשב"א כ"ק טז: ג. והשתא מפרש תלמודא שפיר דאפי' בשבת ששבתו בנסים מאלויהן לא מביצי ליה אלא בשבת שהוא צריך לקרקע. רשב"א לקמן קלג: ד. שכיון שאין צריכים לקרקע כתלוש דמי והי"ל בנסיו שפלו ממקום אחר. שיעמ"ק טז.

‏◈‏

רבינו גרשום (המשך)

מה שדה העשויה ליטע אם יורד בה אדם שלא ברשות וזוהי ותיקנה דנטול כפי חלקו המגיע כל מחצית השבח האי שותף גמי אם יורד בשדה שאינה עשויה ליטע וזוהי והשביחה נוטל בכל מה שהשביח חלקו וחצי חלק חבירו משא"כ אמר אחר דעלמא שאם יורד שלא ברשות בשדה שאינה עשויה ליטע אם השבח יתר על ההוצאה נוטל את ההוצאה ואם היציאה יתירה על השבח נוטל את השבח דכל שעה ירד על התחתונה הואיל שיורד שלא ברשות אבל האי שותף כיורד ברשות דמי וירד על העליונה: